

# 股權移轉安排下稅捐規避與逃漏稅 之判斷界線 ——評最高行政法院108年度判字第202號判決

報告人： R13A21096 商法二 曾慶怡

報告日期： 2025/12/04

# 案例事實

甲持有東南水泥公司股票共計 **27,656,005** 股，並於 **101** 年間以自有資金 **2,000,000** 元設立 **A** 公司，由甲 **100%** 持股並擔任負責人。

於 **102** 年 **4** 至 **5** 月間，甲陸續於集中交易市場出售上開持股，由 **A** 公司以相同時間、相同價格、相同股數下單的方式買受該持股。

然而 **A** 公司資金明顯不足以支付東南水泥股票合計 **371,172,539** 元的交割價款，於是甲利用股票交易 **T+2** 交割制度的時間差，將自己賣出股票取得的價金隨即匯入 **A** 公司的證券交割帳戶，讓 **A** 公司得以順利完成交割，實際支付購股價金的仍是甲本人。

→整批東南水泥公司的股票就從甲的名下轉移到**A公司**名下。

# 案例事實

隔一年，東南水泥公司發放股利，這些股利就變成由A公司取得，並且當作A公司的營利事業所得來申報。

稅捐機關查知上情，認為甲此一系列交易雖形式上為市場買賣，但實質目的在於降低個人稅負，透過將原屬個人的持股移轉至其控制之A公司名下，使後續股利改由法人承受，藉此減輕綜合所得稅負。除構成(舊)所得稅法第66條之8之「稅捐規避」行為外，甲未申報該筆原本應由甲取得之股利，構成納保法第7條第8項之「隱匿重要事實」，依所得稅法第110條第1項對甲裁處罰鍰。

甲不服，提起本件訴訟。

# (舊)所得稅法第66條之8

(舊)所得稅法第66條之8規定：「個人或營利事業與國內外其他個人或營利事業、教育、文化、公益、慈善機關或團體相互間，如有藉**股權之移轉**或**其他虛偽之安排**，**不當為他人或自己規避或減少納稅義務**者，稽徵機關為正確計算相關納稅義務人之應納稅額，得報經財政部核准，依查得資料，按實際應分配或應獲配之股利、盈餘或可扣抵稅額予以調整。」

→稅捐規避之**個別**防杜條款

# 納保法第7條

第3項規定「納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。」

第8項規定「第三項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。」



# 所得稅法第110第1項

所得稅法第**66**條之**8**規定：「納稅義務人已依本法規定辦理結算、決算或清算申報，而對依本法規定應申報課稅之所得額有**漏報**或短報情事者，處以所漏稅額二倍以下之罰鍰。」

→漏稅罰

爭點一：甲以A公司承受東南水泥股票  
與股利之安排，是否構成(舊)所得稅法  
第66條之8所稱的「**稅捐規避**」？

# 甲之主張

## ● 並無稅捐規避意圖

甲具有中美雙重國籍，為避免因美國預計於**103**年實施之**施肥咖條款(FATCA)**之適用，而遭**雙重課稅之不利**益，始於**102**年間為系爭交易安排。

## ● 交易均為真實

系爭交易安排系於公開市場進行，亦無任何人頭安排等情事，僅**A**公司因資本不足，由甲**暫為墊借部分款項**於**A**公司，並無任何虛偽安排情事。



# 稅捐機關主張

## ● 甲具備稅捐規避動機

甲無論由自身持有或是將持股安排至A公司持有，均屬肥咖條款(FATCA)之適用範圍，顯示甲實際上係為減少本國稅捐負擔而為交易。

## ● 系爭交易並非真實

稅捐機關認為A公司並無足夠自有資金購買東南水泥公司之鉅額股權，本件形式上雖有給付價金，但資金來源均來自甲，難謂有實際支付購買股權之價款及交易之真實性。

## 原審法院：構成所得稅法第66條之8之稅捐規避

一、所得稅法第66條之8之性質：稅捐規避之個別防杜條款

→立法理由：防杜納稅義務人藉投資所得適用稅率高低之不同，藉股權之形式交易，將營利所得移轉，逃避綜合所得稅。

二、系爭交易安排並非「真實」

形式上呈現甲將東南水泥公司股權出售予其全資設立之A公司，並由A公司給付價金，但實際上該購股資金完全來自甲本人，顯示A公司並未真正負擔對價，「僅屬形式上移轉，不具經濟實質」。

## 原審法院：構成所得稅法第66條之8之稅捐規避

### 三、甲所為之系爭交易安排構成(舊)所得稅法第66條之8之稅捐規避

(一)客觀要件：甲透過成立A公司，以形式股權移轉方式，將原應以個人身分依**40%**稅率課徵之營利所得，轉為法人層級之投資收益，仍保有實質支配權，使經濟結果與未出售持股無異。此一安排偏離經濟實質課稅原則，應依當時所得稅法第**66**條之**8**予以實質調整。

(二)主觀要件：甲具備同時規避**我國稅賦**與**外國稅賦**之動機(一石二鳥)

## 本件法院：構成所得稅法第66條之8之稅捐規避

### 一、稅捐規避行為系以「真實交易」為前提

法院強調，租稅規避雖濫用法律形式，但其法律形式外觀與當事人真意並無不符；苟涉及以通謀虛偽之法律形式而達到減免租稅負擔目的者，即非租稅規避脫法行為範疇，而應論以逃漏稅捐違法行為。

### 二、系爭交易安排為真實

本件法院認為，系爭股票交易既係透過證券集中市場，並按公開成交價格予以轉讓，即「不可能為通謀虛偽意思表示」，本難否定其股權移轉及支付交割款之真實性。

三、綜上，除前述部分外，法院所為之其餘事實認定與原審相同，甲所為之系爭交易安排構成(舊)所得稅法第66條之8之稅捐規避。

爭點二：如甲之前開安排構成稅捐規避，則甲在結算申報時未列報該所得，是否構成「逃漏稅」，得否科處罰鍰？



# 甲之主張

## ● 交易及股利申報部分

就系爭**交易**部分以及**A公司**  
**獲配股利**部分，因**綜合所得**  
**稅申報書中並未要求揭露**，  
甲並無主動申報義務。

## ● 其餘資料均完整揭露

其餘資料甲均已於**102年度**  
及後續年度之營利事業所得  
稅申報中完整揭露，並無納  
保法第**7**條第**8**項所稱隱匿重  
要事項之情形。

# 稅捐機關主張

- 應申報而未申報構成隱匿

甲於辦理 **103** 年度綜合所得稅結算申報時，未揭露「系爭股票交易之移轉日期、股數、金額及交易對象」，亦未申報「**A** 公司當年度獲配之東南水泥公司現金股利金額」，致使稅捐機關無法正確核課其當年度綜所稅，故本件為納保法第**7**條 第 **8** 項但書所稱之短漏稅捐案件。

## 原審法院：構成逃漏稅

甲於申報過程中，對於因股權移轉規劃致其個人「營利所得」真實歸屬發生變動、並影響綜合所得稅額計算之重要事實，未予誠實申報，核屬納保法第7條第8項但書所稱「納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐」之情形。且甲對系爭交易安排減省稅捐之運作及因果關連均所知甚詳，具備逃漏稅之故意，應依所得稅法第110條第1項予以裁處罰鍰。



## 本件法院：不構成逃漏稅

### 一、隱匿重要事項之認定

納保法第7條第8項所稱「隱匿重要事項」，係指納稅者於申報或調查時，對稽徵機關具體要求申報或說明之重要事項隱藏匿報，或積極為虛偽不實陳述、提供不正確資料；若僅屬消極未申報其所規避之稅捐者，亦須達到對非常規交易各階段所生經濟效果均未揭露，致使稽徵機關無從循線查獲其所意圖規避之稅負，方得構成所謂「隱匿」。

二、本件中，甲於接獲稅捐機關通知後，對於稅捐機關所要求提供之各項表單文據以及資金狀況等資料，甲均已如實提供。且綜合所得稅申報書並無要求納稅義務人揭露未獲配之股利，亦無格式要求揭露當年度之股票買賣交易，故僅「消極未申報」其所規避之稅捐，不構成「隱匿」。

# 本文評析

1

本件所涉及之法律規範及適用層次

2

稅捐規避及逃漏稅之界線

3

甲所為之系爭交易安排之法律評價

## 本件所涉及之法律規範及適用層次

一、本件所涉及之法律規範主要包括(舊)所得稅法第**66**條之**8**之租稅規避條款、納稅者權利保護法第**7**條關於租稅規避與逃漏稅之界分、是否應依所得稅法第**110**條第**1**項裁處逃漏稅罰鍰之規定。

### 二、適用層次

(一)首先，確認股權移轉及相關法律行為**是否屬「真實交易」**，或是虛偽安排(民法第**87**條通謀虛偽意思表示)

(二)其次，若屬**真實交易**，始進入所得稅法第**66**條之**8**之**稅捐規避審查**

(三)最後，再判斷納稅義務人是否符合納保法第**7**條第**8**項所稱「**隱匿重要事項**」，以區別租稅規避與逃漏稅之裁罰範圍。

# 稅捐規避及逃漏稅之界線-真實交易V.虛偽安排

一、租稅規避與逃漏稅之區分前提：交易是否具真實性

二、所得稅法第 66 條之 8 的法理定位

(一)文義：「虛偽」安排=民法第87條之通謀「虛偽」意思表示？

(二)學說&實務：兩者不同，應理解為「形式與實質不一致」，不因此否認私法行為之有效性

# 稅捐規避及逃漏稅之界線-真實交易v.虛偽安排

## 三、通謀虛偽與租稅規避(真實交易)之三大差異

(一)行為型態：單一法律行為v.一連串法律行為

(二)主觀意圖：無發生法律效果之真意v.有發生法律效果之真意

(三)法律效果：外觀行為無效，回到被隱藏之法律行為課稅v.外觀行為有效，依實質課稅原則重新評價經濟實質

→界分兩者之制度意義：

(一)釐清國家在課稅調整時之權限之適法性與正當性

(二)使納稅義務人得以預見合法稅務規劃與可能受罰之行為(可預測性)



# 稅捐規避及逃漏稅之界線-隱匿重要事實

## ● 嚴格標準

納稅義務人若身處公司高階決策階層，對股利發放具有預見與影響能力，且在股利發放前，刻意個人持股移轉至受控之投資公司，使股利由公司承受並享受較低稅負待遇，即屬典型非常規之避稅安排。在此情形下，納稅人若未於股利應歸屬年度之綜合所得稅申報書中，完整揭露股權移轉流程、資金結構、與其對被投資公司之控制力，即可能被認定為隱匿重要課稅事實。此一見解實質上要求納稅義務人於申報階段具有「主動全面揭露義務」，**即便申報書表並無相關欄位，也須自行詳盡說明避稅安排之全貌。**

# 稅捐規避及逃漏稅之界線-隱匿重要事實

## ● 寬鬆標準

只有在稅捐機關已就**特定事項提出具體申報或說明要求**，而納稅義務人隱藏、匿報或提供不實資料，使稽徵機關無法循線查得其避稅安排時，方得認定為「隱匿重要事實」。判決並明確指出「如係消極未申報其所規避的稅捐者，應限於對其**非常規交易過程各階段所生經濟效果亦不予揭露或申報**，致稽徵機關**無從循線查獲**其所意圖規避之稅負之情形，始構成所謂『隱匿』。」換言之，如交易事實已反映於公司財報、營所稅申報或公開市場資料，使稽徵人員得以取得調查線索，即不得僅因綜所稅申報書未特別記載避稅架構而推定隱匿。

→有跡可循



# 稅捐規避及逃漏稅之界線-隱匿重要事實

## ● 本文：寬鬆標準為當

一、納保法第7條之核心精神：區分租稅規避與逃漏稅

二、第7條第8項所設「隱匿重要事項」例外條款，必須被嚴格定位為對抗故意妨礙稽徵程序之行為，而非強化納稅人之申報義務



# 甲所為之系爭交易安排之法律評價

## ● 系爭交易安排屬於真實交易

一、交易外觀+股權移轉真意

二、實質控制？常見資金融通行為，不因此否定交易真實性

# 甲所為之系爭交易安排之法律評價

## ● 構成所得稅法第 66 條之 8 之「稅捐規避」

在確認本件交易屬真實交易後，即進入所得稅法第66條之8之適用層次。該條旨在矯正行為人濫用法律形式，使所得之歸屬 偏離經濟實質之情形。本件中，甲透過股權移轉，使原本屬於個人所得性質之股利 迂迴轉由公司受領，不僅降低適用稅率，亦減少個人應稅基礎。此一安排之外觀雖合法，然其主要目的在規避綜所得稅累進稅率之適用，使所得歸屬形式與經濟實質不一致，顯然落入反避稅規範所欲調整之範圍。因此，本件構成典型之租稅規避案例，稅捐機關得依第66條之8重構所得之實際歸屬，以符合實質課稅原則。

# 甲所為之系爭交易安排之法律評價

## ● 系爭交易不構成逃漏稅

按納保法第7條第8項，租稅規避除有「隱匿重要事項」外，不得科以逃漏稅罰。本件中，相關交易事實均能從A公司財報、營所稅資料與公開市場交易紀錄中查得，甲亦未對稅捐機關具體要求之事項作虛偽或不實陳述。況且，綜合所得稅申報書中並未要求納稅義務人揭露未獲配之股利，亦無格式要求揭露當年度之股票買賣交易，故甲不負主動揭露義務，不構成第7條第8項之逃漏稅。

## 結論

- 一、租稅規避之成立以真實交易為前提
- 二、在股權移轉安排中，單純存在控制關係並不足以否定交易之真實性，尚須觀察其法律行為是否確實完成並具備經濟實質
- 三、納保法第**7**條第**8**項之隱匿重要事項原則上以稅捐機關具體要求者為限始負揭露義務

**THANK YOU**

